

Утверждено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, <u>ул. Днепропетровская д. 5 к. 2</u> Протокол № _____ от _____ 20__ г. Председатель общего собрания _____ / _____ /	Утверждено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, <u>ул. Днепропетровская д. 5 к. 3</u> Протокол № _____ от _____ 20__ г. Председатель общего собрания _____ / _____ /
Утверждено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, <u>ул. Днепропетровская д. 5 к. 5</u> Протокол № _____ от _____ 20__ г. Председатель общего собрания _____ / _____ /	Утверждено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, <u>ул. Днепропетровская д. 3 к. 4</u> Протокол № _____ от _____ 20__ г. Председатель общего собрания _____ / _____ /

РЕГЛАМЕНТ

эксплуатации ограждающих устройств.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке въезда, выезда и стоянки автотранспортных средств на придомовой территории домов по адресу:
г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3 корп. 4 д. 5, корп. 2, д. 5 корп. 3, д. 5 корп. 5:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке въезда, выезда и стоянки автотранспортных средств на придомовой территории **домов по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская д. 5 к. 2, д. 5 к. 3, д. 5 к. 5 и д. 3 к. 4** (далее – Положение) разработано в соответствии с *Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»* на основании *Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ*, других актов и норм действующего законодательства РФ.

1.2. **Основной целью данного Положения является создание на придомовой территории благоприятных условий и минимизацию воздействия негативных факторов на среду обитания, в максимальной степени совмещающих интересы собственников помещений МКД, обладающих правом преимущественного пользования придомовой территорией, упорядочения парковки и стоянки автотранспортных средств, освобождению пожарных зон, занимаемых вследствие беспорядочной парковки автомобилей в нарушение Постановления Правительства России № 390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме» и Правил дорожного движения (ПДД)**

1.3. Основными задачами данного Положения являются:

- обеспечение организованного въезда и выезда автомобильного транспорта на придомовую территорию;
- создание условий для круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию служебного и специального автотранспорта (пожарная техника, транспортные средства правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, коммунального хозяйства и др.);
- создание максимально безопасных условий нахождения на придомовой территории людей;
- обеспечение оптимального размещения личного легкового автотранспорта жильцов и посетителей МКД;
- обеспечение сохранности элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных форм, ландшафтного дизайна на придомовой территории.

1.4. Все собственники жилых помещений в МКД, наниматели, арендаторы помещений, обязаны соблюдать требования настоящего Положения.

1.5. Собственники помещений, передающие свои помещения в аренду или иное пользование третьим лицам, обязаны ознакомить своих арендаторов с настоящим Положением в письменном виде. Копия электронного документа хранится на сайте ed.mos.ru, а также в здании ГБУ "Жилищник района Чертаново Центральное".

1.6. Разрешение на проведение строительных работ:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - **разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**

1.7. Информационные таблички на въездах устанавливаются обслуживающей организацией.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – собственник автотранспортного средства, собственник жилых помещений в МКД, наниматели, арендаторы, а также члены семьи собственника (нанимателя, арендатора) периодически или постоянно пользующийся придомовой автомобильной парковкой.

2.2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – Пользователи, которые занесены в Базу «Полный доступ» или в базу «Доступ по заявкам» диспетчерской службы.

2.3. РЕЗИДЕНТ – Пользователь, участвующий в финансировании установки ограждений на придомовых территориях (шлагбаумов) и дальнейшей содержании.

2.4. НЕРЕЗИДЕНТ – Пользователь, не участвующий в финансировании установки и дальнейшей эксплуатации ограждений на придомовых территориях (шлагбаумов).

2.5. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ – земельный участок на территории домов по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская д. 5 к. 2, д. 5 к. 3, д. 5 к. 5 и 3 к. 4 _с расположенным на нем жилыми домами, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в соответствии с определениями законодательства РФ.

2.6. ГОСТЬ – лицо, не являющееся собственником, жильцом, арендатором, нанимателем помещения МКД и не зарегистрированный в базе данных диспетчерской службы, обеспечивающей круглосуточный, беспрепятственный въезд-выезд на придомовую территорию автотранспортных средств.

2.7. СТОЯНКА (парковка) – нахождение автомобиля на придомовой территории более 15 мин.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

3.1. Право на беспрепятственный въезд на придомовую территорию МКД и стоянку на ней имеют все ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ Пользователи:

- Собственники помещений дома, наниматели жилого помещения (муниципальной квартиры) по договору социального найма и зарегистрированные, проживающие с ними члены их семей;
- Арендаторы помещений дома, наниматели, с письменного согласия собственников данных помещений и при наличии действующего договора аренды.

3.2. Регистрация Пользователей осуществляется бесплатно, путем подачи собственником заявления о внесении его и ТС в базу данных диспетчерской службы (контроллера).

3.3. Заявления принимаются только от собственников и нанимателей жилого помещения (муниципальной квартиры) помещений МКД.

3.4. В заявлении указывается:

- фамилия, имя, отчество собственника или нанимателя жилого помещения (муниципальной квартиры);
- адрес проживания;
- сотовый, городской телефон, E-mail
- правоустанавливающий документ;
- марка и государственный регистрационный номер автомобиля.

3.5. «Полный доступ», т.е. право въезда-выезда на территорию и открывание шлагбаума путем отправки сигнала с сотового телефона на GSM-модуль (контроллер) шлагбаума, которыми будут оснащены шлагбаумы предоставляется только РЕЗИДЕНТАМ участвующим в финансировании установки ограждающего устройства (шлагбаума) и его дальнейшем содержании.

3.6. Только «Доступ по заявкам», т.е. право въезда-выезда на территорию через диспетчерскую службу предоставляется НЕРЕЗИДЕНТАМ.

3.7. Резиденты имеют право зарегистрировать не более 3-х единиц автотранспорта. Также Резиденты имеют право зарегистрировать не более 2-х телефонных номеров на одну единицу транспортного средства для управления контроллером шлагбаума для обеспечения въезда-выезда автотранспорта.

3.8. В случае утраты телефонного номера или его изменения резидент обязан уведомить об этом уполномоченное лицо и пройти перерегистрацию в базе данных диспетчерской службы.

3.9. Для въезда на придомовую территорию гостей, такси, служб доставки и т.п., зарегистрированный Пользователь получивший право дистанционного управления может их пропустить самостоятельно или оформить предварительно заявку через диспетчера. Для проезда через диспетчера гость должен связаться с диспетчером по средством вызывной панели, установленной около ограждающего устройства (шлагбаума) и сообщить о своем прибытии указав адресата и цель.

3.10. НЕРЕЗИДЕНТЫ реализуют право въезда-выезда на придомовую территорию МКД через диспетчерскую службу посредством вызывной аудио-видео панели шлагбаума, связавшись с диспетчером и сообщив о своем прибытии, назвав номер помещения и ФИО собственника. Пропуск гостей и нерезидентов происходит строго по предварительным заявкам.

3.11. Лица, санкционировавшие проезд гостей, посетителей, такси, служб доставки и т.п. на придомовую территорию, должны объяснить правила выезда с придомовой территории, а также обеспечить такой выезд при необходимости. Данные автомобили не должны находиться на территории двора более 4-х часов, в том числе и без ночного хранения автомобилей на территории.

3.12. Грузовым автомобилям (с разрешенной максимальной массой более 3,5 т) въезд на придомовую территорию разрешен только для проведения погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением правил безопасности.

3.13. Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию имеют право пожарная техника, транспортные средства правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПАРКОВКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И НАХОЖДЕНИЯ ИХ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

4.1. На придомовой территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- парковать личные транспортные средства на площадках, выделенных для специальной и пожарной техники;
- парковать автотранспортные средства, перекрывая пешеходные дорожки для прохода на детские площадки;
- парковать автотранспортные средства в зонах съезда с тротуаров, предназначенных для детских колясок и маломобильных групп населения;
- осуществлять парковку на газонах;
- перекрывать проезд другим автомобилям, существенно ограничивая возможность их маневра для парковки и въезда-выезда;
- перекрывать пути въезда и выезда с придомовой территории;
- двигаться по придомовой территории со скоростью более 10 км/час;
- устанавливать любые механические ограждения на парковочных площадках и карманах препятствующие свободному использованию парковочного места другими собственниками или каким-либо другим способом закреплять за собой парковочное место.
- оставлять автомобиль с включенной неисправной звуковой сигнализацией;
- хранить ветхие, ржавые и неисправные транспортные средства, прицепы, домики на колесах, лодки и другой крупногабаритный транспорт;
- проводить ремонт транспортного средства (за исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами) и мойку автомобиля;
- парковать автомашины Каршеринга на придомовой территории.

4.2. Резидентам запрещается осуществлять открывание шлагбаума путем отправки сигнала с сотового телефона на GSM-модуль (контроллер) для открытия шлагбаума незарегистрированным пользователям и иным машинам для нахождения на придомовой территории более 4 часов, за исключением машин спецслужб. При этом гость должен оставить под лобовым стеклом контактные данные (номер телефона и номер квартиры собственника);

4.3 При въезде на придомовую территорию и выезде с территории автотранспортное средство необходимо остановить сразу за шлагбаумом и дожидаться его закрытия во избежание проникновения на территорию посторонних транспортных средств.

4.4 В случае, если припаркованный автомобиль перегораживает выезд другим автомобилям, необходимо оставить под лобовым стеклом телефон для связи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД

5.1. Собственники помещений МКД и зарегистрированные и проживающие с ними члены их семей имеют право:

- осуществлять беспрепятственный въезд на придомовую территорию на личном легковом транспорте;
- самостоятельно, при условии участия в финансировании установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на территории МКД, открывать шлагбаум для пропусков на придомовую территорию автотранспорта гостей, такси и т.п.;

- вносить предложения по совершенствованию системы въезда/выезда и парковки.

5.2. Автовладельцы (собственники) помещений МКД обязаны:

- выполнять требования, установленные настоящим Положением;
- при обнаружении поломки автоматических электромеханических шлагбаумов требуется немедленно сообщить дежурному диспетчеру.
- не препятствовать коммунальной службе в проведении механизированной уборки территории и оказывать им всевозможное содействие;
- соблюдать правила дорожного движения, действующие на территориях жилой застройки;
- в соответствии с п.11 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП установить и содержать ограждающие устройства за счет собственных средств добровольно участвующих в финансировании автовладельцев и других собственников помещений МКД;
- участвовать на добровольной основе в общих расходах по обеспечению необходимых мер, связанных с реализацией настоящего положения и технического проекта установки шлагбаумов и их эксплуатацией.
- придерживаться установленной схемы проезда и парковки, рационально используя отведенное для этих целей пространство.

6. ВЗНОСЫ ЗА УСТАНОВКУ И СОДЕРЖАНИЕ.

Для расчета размера взносов с каждого резидента вводятся следующие понятия:

6.1. БАЗОВАЯ СТАВКА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВЗНОСА (БСЕДВ) - используется для расчета размера единовременного взноса. Единовременные взносы вносятся заинтересованными резидентами в качестве платы за установку автоматических ограждающих устройств (шлагбаумов), далее АОУ.

6.1.1. Размер **БСЕДВ** рассчитывается исходя из общей стоимости установки АОУ и первоначального количества резидентов и считается по формуле: («Общая стоимость установки АОУ минус субсидия в размере 100 000 руб.»), разделить на количество единиц автотранспорта Резидентов.

6.1.2. Индивидуальный разовый взнос с Резидентов рассчитывается по формуле: (БСЕДВ умноженный на кол-во единиц автотранспорта Резидента) и передается вместе с правами на собственность (продажа, наследство, смена жилья по иным основаниям).

6.1.3. В дальнейшем, в ходе эксплуатации АОУ, в случае появления новых заинтересованных резидентов, от них также принимается единовременный взнос по тем же ставкам. Полученные средства будут распределяться на содержание и/или модернизацию ограждающих устройств.

6.2. БАЗОВАЯ СТАВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЗНОСА (БСЕЖВ) - используется для расчета размеров периодических взносов, собираемых с Резидентов путем выставления платежей в установленном в договоре на обслуживание и диспетчеризацию порядке, направляемых на оплату услуг по диспетчеризации и техническому обслуживанию и ремонту АОУ.

6.2.1. Для обеспечения беспрепятственного проезда на придомовую территорию спецтранспорта и гостей, а также для обеспечения бесперебойной работы ограждающих устройств (шлагбаумов) **будет заключен договор на диспетчеризацию и сервисное обслуживание системы по «тарифу все включено»**. Сервис по тарифу «все включено» включает в себя все необходимые работы, материалы и оборудование необходимые для технического обслуживания, ремонта и восстановления систем, возникших в том числе и в результате вандальных действий. Размер **БСЕЖВ** рассчитывается исходя из общей ежемесячной суммы обслуживания АОУ и первоначального количества резидентов и считается по формуле: («Ежемесячная сумма обслуживания»), разделить на количество единиц автотранспорта Резидентов.

6.2.2. Индивидуальный ежемесячный платеж с Резидентов рассчитывается по формуле: (БСЕЖВ умноженный на кол-во единиц автотранспорта Резидента). Оплачивается согласно тарифам, установленным в договоре на обслуживание и диспетчеризацию.

6.3. Резиденты, своевременно оплачивающие взносы получают доступ к самостоятельному управлению АОУ со своего мобильного или городского телефона (до 2 номеров на один автомобиль), а также возможность пользоваться пропуском машин гостей через диспетчера.

6.4. В случае добровольного прекращения Резидентом пользования АОУ, уплаченные ранее взносы ему не возвращаются.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. На общем собрании собственники выбирают уполномоченного на представление интересов всех собственников помещений МКД в органах исполнительной власти, местного самоуправления, управляющей организации по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств (шлагбаумов), его эксплуатацией и демонтажем, а также на заключение договоров с компаниями, осуществляющими установку, техническое обслуживание и диспетчеризацию ограждающих устройств (шлагбаумов), оплату их услуг из взносов резидентов, подписание актов на выполненные ими работы (далее – Уполномоченный по дому).

7.1.1. Уполномоченный по дому и Инициативная группа дома:

- осуществляет обмен информацией с жителями;

- регистрирует автомобили и номера телефонов жителей для внесения в базу;
- получает пароль доступа в личный кабинет с правом мониторинга проезжающих через ограждающие устройства транспортных средств на предмет соблюдения резидентами данного Регламента.
- разрешает в меру своих сил и полномочий конфликтные ситуации, возникающие в ходе эксплуатации ограждающих устройств;
- имеет право применять к нарушителям Регламента санкции в виде предупреждений и последующего ограничения доступа к управлению ограждающих устройств;
- в случае поломки ограждающих устройств обращается в компанию, осуществляющую по договору обслуживание и ремонт.

7.2. Осуществления общественного контроля со стороны собственников помещений многоквартирного дома соблюдения настоящего Положения возлагается на выбранного общим собранием Уполномоченного по дому и Инициативной группы дома.

7.3. Уполномоченный по дому и Инициативная группа дома, уполномоченные общим собранием жильцов лица, совместно:

- рассматривают общие вопросы и предложения собственников помещений МКД, возникшие по порядку въезда транспортных средств и их пребывания на придомовой территории в силу действия настоящего Положения;
- взаимодействуют с управляющей компанией, коммунальными службами, а также с городскими и муниципальными органами власти, по решению вопросов, связанных с обеспечением комфортной среды проживания;
- разрешают спорные вопросы, возникшие в силу установки и функционирования ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории дома.

7.4. Все вопросы, относящиеся к регулированию въезда транспортных средств на придомовую территорию, не оговоренные настоящим Положением, должны предварительно рассматриваться уполномоченными лицами и по результатам принимаемых решений реализовываться с соблюдением норм законодательства, РФ.

7.5. Инициативная группа выбирается председателем общего собрания или Уполномоченным по дому из числа жителей в составе не более 4-х человек от каждого дома.

7.6. Члены инициативной группы и Уполномоченный по дому в качестве компенсации за администрирование приложения, которое включает регистрацию новых абонентов в базе данных, исключение из базы данных, блокировка нарушителей, мониторинг порядка проезда, консультацию жителей по работе шлагбаума, не оплачивают Индивидуальный ежемесячный платеж.

8. МЕРЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

8.1. В случае неоднократного нарушения данного положения собственниками помещений, а также лицами, которым переданы помещения в аренду или иное пользование третьим лицам, может применяться ограничение проезда через GSM-модуль (контроллер) на срок от одного месяца, а также могут использоваться иные меры ограничительного характера, предоставляемые оператором по диспетчеризации.

8.2. В случае смены собственника помещения или лица, которому передано помещение в аренду или иное пользование третьим лицам, ограничение снимается после предоставления подтверждающих документов Уполномоченному по дому или Инициативной группе.

8.3. Нарушитель уведомляется о факте нарушения до применения указанных в п. 8.1. ограничений на мобильный номер, указанный в реестре зарегистрированных пользователей, или иным способом, позволяющим подтвердить факт такого уведомления.

8.4. В случае применения ограничений указанных в п. 8.1. фото или видео фиксация нарушения должны храниться Уполномоченным по дому или Инициативной группой не менее одного года.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все поправки и изменения к настоящему Положению принимаются Общим собранием собственников помещений МКД.

9.2. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми собственниками и арендаторами, нанимателями помещений МКД и вступает в силу с момента утверждения.

9.3. Во всем, что не отражено в тексте настоящего Положения, собственники помещений в МКД руководствуются действующим законодательством РФ.